主題精選：權利行使 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 公同共有人可否單獨行使優先購買權？
發布日期: 2025-06-26
內文
公同共有人為數人時，如未經全體公同共有人同意，得否由其中一人單獨行使優先購買權？
• (一) 否定說：民法第828條第3項規定：「公同共有物之處分及其他之權利行使，除法律另有規
定外，應得公同共有人全體之同意。」所謂「其他之權利行使」，包括行使優先購買權在內。
因此，公同共有人行使優先購買權應經全體公同共有人之同意，不得由其中一人單獨行使。
• (二) 肯定說：法條規定之優先購買權人，係立法賦予其有取得優先購買權之資格，得行使之
權利係優先購買權。該權利行使既係一種資格，非行使全體公同共有人之公同共有之權利，自
無需由公同共有人共同為之，與公同共有人權利行使無涉（最高法院109年度台上字第1546號
判決）。
綜上，早期多採否定說，最近傾向採肯定說。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下